

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/564/25

### הצעת חוק להבטחת פיצוי לתושבי גבעת עמל, התשפ"ג–2022

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מטרה   | 1. מטרת חוק זה להבטיח את זכויות המפונים ממתחם גבעת עמל בתל-אביב-יפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| הגדרות | 2. בחוק זה –<br>"המועד הקובע" – ח' באדר התשכ"א (24 בפברואר 1961);<br>"המתחם" – תחומי הגושים והחלקות המפורטים בתוספת;<br>"זכאי" – כל אחד מאלה:<br>(1) אדם שהחזיק בנכס במתחם לפני המועד הקובע והמשיך להחזיק בנכס כאמור עד ליום פינויו מהנכס;<br>לפסקה (2) שתי גרסאות:<br>גרסה א':<br>(2) יורש של אדם שהתקיים בו האמור בפסקה (1) ונפטר, והנפטר או יורשיו לא קיבלו פיצוי עבור פינוי הנכס שבו החזיקו במתחם, ואותו יורש המשיך להחזיק בנכס כאמור עד ליום פינויו מהנכס;<br>גרסה ב':<br>(2) צאצא של אדם שהתקיים בו האמור בפסקה (1), שהחזיק בנכס במתחם עד ליום פינויו, וביום תחילתו של חוק זה מלאו לו 21 שנים.<br>3. (א) על אף האמור בכל דין או הוראת מינהל, זכאי שפונה מנכס במתחם, יהיה זכאי לפיצוי שווה ערך בעד פינוי הנכס שבשלו הוא זכאי כהגדרתו בסעיף 2, שתעמיד לרשותו המדינה.<br>(ב) חישוב הפיצוי לפי סעיף קטן (א), יקבע בתקנות.<br>4. שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. |

## תוספת\*

(ההגדרה "המתחם" שבסעיף 2)

### מתחם גבעת עמל

#### דברי הסבר

בסוף שנות ה-40 של המאה ה-20, יזמו מוסדות היישוב היהודי התיישבות בשטחי כפר ג'מוסין, כיום שכונת גבעת עמל בתל-אביב-יפו של תושבים שהועברו מבתייהם בשכונת מנשיה. בשנת 1961, מכרה רשות הפיתוח, הבעלים דאז של הקרקע, את קרקעות גבעת עמל לזום פרטי. בחוזה המכר הוסכם בין הצדדים כי הרוכש מכיר בזכותם של המשתכנים לקבל דיור שווה ערך בשיכונים שיבנה אם ירצו בכך (ר' בג"ץ 326/65 סרבי ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, ירושלים, פ"ד כ (2) 490).

ברבות השנים נמכרו המקרקעין לזומים אחרים. מינהל מקרקעי ישראל אישר את העברת הזכויות בקרקע, בכפוף לכך שהרוכשים יקבלו עליהם את כל התחייבויות הזום הפרטי המקורי. ואולם, נגד דיירי גבעת עמל התנהלו הליכי פינוי, ללא הגעה לעמק השווה על גובה הפיצוי והזכאים לקבלו. בין הסוגיות הנתונות במחלוקת – שאלת הזכאות לפיצוי למי שעבר לגור בגבעת עמל אחרי 1961, עת נמכרה הקרקע לזום הפרטי, הזכאות ליורשים של דיירים בגבעת עמל וגובה הפיצוי והאופן שבו יחושב.

באוגוסט 2021, התגבש מתווה להסכם וקריטריונים לפינוי-פיצוי לנחלות האחרונות שנותרו בשכונה. ההסכם התגבש ביוזמת לשכת שר המשפטים גדעון סער יחד עם חברות הכנסת נעמה לזימי וגבי לסקי. ההסכם מתוקצב בחלקו בסך 30 מיליון ש"ח והפיצוי "צבוע" לתושבים במשרד האוצר עד סוף שנת 2022. ב-15 בנובמבר 2021 נערך פינוי כפוי וכואב של כל השכונה באמצעות יותר מ-1,000 שוטרים. התושבים איבדו את בתייהם ללא פיצוי המאפשר קורת גג חלופית. הפיצוי ששמור לתושבים במשרד האוצר "תקוע" מסיבות פרוצדורליות ולא מגיע ליעדו.

נוכח האמור, מוצע לקבוע במפורש בחקיקה את זכותם של דיירים במתחם גבעת עמל שהחזיקו בנכס במתחם לפני המועד הקובע, הוא מועד המכירה ב-1961, והמשיכו להחזיק בנכס כאמור עד ליום פינוי ממנו. כמו כן מוצע לקבוע הוראות לעניין פיצוי ליורשים או לצאצאים, ולעניין זה מוצעות שתי גרסאות. גרסה א', מסתמכת על חוות דעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ומפרשת את חוזה המכר משנת 1961 לפי פסיקת בית המשפט. לפי חוות הדעת האמורה, במקרה של פטירת הזכאים המחזיקים בנכס לפני המועד הקובע (דור א') בלי שקיבלו פיצוי עבור הנכס שבשלו קמה להם הזכאות, הזכות לפיצוי אינה פוקעת והיא יכולה לעבור ליורשי הזכאים שממשיכים להתגורר ולהחזיק בנכס ובאים בנעליהם. לפי גרסה ב', כל צאצא של דייר שהחזיק בנכס כלשהו במתחם עד ליום פינוי, וביום תחילתו של החוק המוצע ימלאו לו 21 שנים, יהיה זכאי גם הוא לפיצוי. יצוין, כי גרסה זו מעוררת קשיים חוקתיים והיבטים משפטיים נוספים הטעונים ליבון.

עוד מוצע לקבוע כי הפיצוי יהיה כתשלום כספי שווה ערך לנכס שממנו נעשה הפינוי. תחום המדויק של מתחם גבעת עמל לעניין החוק המוצע ייקבע בהמשך הליכי החקיקה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גלאון וקבוצת חברי הכנסת (כ/782/20).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/3634/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3634/24 ולפיכך לא נבחנה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

\* תחומי הגושים והחלקות ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.